Ocorre que, apesar da soma dos títulos representar o elevado valor de **R$ 6.942,55** (seis mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), os extratos bancários do casal FLÁVIO e FERNANDA BOLSONARO não registraram saques compatíveis com tais valores.

Outrossim, os registros bancários demonstraram que **o casal não realizou nenhum saque nos quinze meses anteriores** à data do pagamento dos títulos pelo operador financeiro e os registros contábeis da empresa BOLSOTINI comprovam que o Parlamentar não fazia retiradas de dinheiro em espécie da loja, de forma que não haveria lastro financeiro lícito de dinheiro em espécie para efetuar a operação bancária.

Portanto, conclui-se que o dinheiro utilizado pelo operador financeiro para pagar as mensalidades da escola das filhas do líder da organização criminosa não proveio das fontes lícitas de renda do casal, mas sim dos recursos em espécie desviados da ALERJ e entregues por assessores do Deputado Estadual ao **denunciado FABRÍCIO QUEIROZ**.

Mas o mês de outubro de 2018 não foi o único em que as despesas escolares das crianças foram quitadas com dinheiro em espécie de origem ilícita. Pelo confronto entre a relação de pagamentos remetida pela escola[137] e os débitos registrados nos extratos bancários dos pais das alunas apurou-se uma diferença de **R$ 153.237,65** (cento e cinquenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) entre os valores dos títulos debitados nas contas do casal e a soma total das despesas escolares, quantia correspondente a **53 (cinquenta e três) boletos bancários pagos com dinheiro em espécie** de origem alheia aos rendimentos lícitos dos pais das alunas, conforme representado na seguinte tabela:

DATA PAGTO	1º FILHA	2º FILHA	SOMA PAGTO	DÉBITOS C/C	DIFERENÇA
23/12/2014	R$ 2.675,78		**R$ 2.675,78**		-R$ 2.675,78
27/01/2015	R$ 2.675,78		**R$ 2.675,78**		-R$ 2.675,78
02/03/2015	R$ 2.675,78		**R$ 2.675,78**	R$ 2.675,78	
01/04/2015	R$ 2.675,78		**R$ 2.675,78**	R$ 2.675,78	
20/04/2015	R$ 2.675,78		**R$ 2.675,78**		-R$ 2.675,78
20/05/2015	R$ 2.675,78		**R$ 2.675,78**		-R$ 2.675,78
22/06/2015	R$ 2.675,78		**R$ 2.675,78**		-R$ 2.675,78
17/07/2015	R$ 2.675,78		**R$ 2.675,78**		-R$ 2.675,78
25/08/2015	R$ 2.675,78		**R$ 2.675,78**		-R$ 2.675,78
28/09/2015	R$ 2.675,78		**R$ 2.675,78**		-R$ 2.675,78

[137] Respostas às fls. 2.344/2.347 do PIC/MPRJ nº 2018.00452470

22/10/2015	R$ 2.675,78		**R$ 2.675,78**		-R$ 2.675,78
23/11/2015	R$ 2.675,78		**R$ 2.675,78**		-R$ 2.675,78
29/12/2015		R$ 2.872,51	**R$ 2.872,51**	R$ 2.872,51	
30/12/2015	R$ 3.023,70		**R$ 3.023,70**	R$ 3.023,70	
01/02/2016	R$ 3.023,70	R$ 2.872,51	**R$ 5.896,21**		-R$ 5.896,21
17/02/2016	R$ 3.023,70	R$ 2.872,51	**R$ 5.896,21**		-R$ 5.896,21
18/03/2016	R$ 3.023,70	R$ 2.872,51	**R$ 5.896,21**		-R$ 5.896,21
04/05/2016	R$ 2.045,30	R$ 1.943,03	**R$ 3.988,33**	R$ 3.988,65	R$ 0,32
16/05/2016	R$ 2.045,30		**R$ 2.045,30**		-R$ 2.045,30
18/05/2016		R$ 1.943,03	**R$ 1.943,03**		-R$ 1.943,03
29/06/2016	R$ 2.045,30	R$ 1.943,03	**R$ 3.988,33**		-R$ 3.988,33
14/07/2016	R$ 2.045,30	R$ 1.943,03	**R$ 3.988,33**		-R$ 3.988,33
01/09/2016	R$ 2.045,30	R$ 1.943,03	**R$ 3.988,33**	R$ 3.988,33	
06/10/2016	R$ 2.089,61	R$ 1.987,34	**R$ 4.076,95**		-R$ 4.076,95
10/10/2016				R$ 3.416,78	R$ 3.416,78
07/11/2016	R$ 2.090,29	R$ 1.988,03	**R$ 4.078,32**	R$ 7.495,10	R$ 3.416,78
01/12/2016	R$ 2.045,30	R$ 1.943,04	**R$ 3.988,34**	R$ 3.988,34	
03/01/2017	R$ 3.487,40	R$ 3.316,56	**R$ 6.803,96**	R$ 6.803,96	
01/02/2017	R$ 3.416,78	R$ 3.245,94	**R$ 6.662,72**		-R$ 6.662,72
02/03/2017	R$ 3.416,78	R$ 3.245,94	**R$ 6.662,72**	R$ 6.662,72	
10/04/2017	R$ 3.495,37	R$ 3.324,53	**R$ 6.819,90**	R$ 6.819,90	
02/05/2017	R$ 3.416,78	R$ 3.245,94	**R$ 6.662,72**		-R$ 6.662,72
25/05/2017	R$ 3.416,78	R$ 3.245,94	**R$ 6.662,72**		-R$ 6.662,72
03/07/2017	R$ 3.416,78	R$ 3.245,94	**R$ 6.662,72**	R$ 6.662,72	
01/08/2017	R$ 3.416,78	R$ 3.245,94	**R$ 6.662,72**		-R$ 6.662,72
13/09/2017	R$ 3.498,80	R$ 3.324,54	**R$ 6.823,34**		-R$ 6.823,34
02/10/2017	R$ 3.416,78	R$ 3.245,94	**R$ 6.662,72**	R$ 6.662,72	
27/10/2017	R$ 3.416,78		**R$ 3.416,78**		-R$ 3.416,78
31/10/2017		R$ 3.245,94	**R$ 3.245,94**		-R$ 3.245,94
01/12/2017	R$ 3.416,78	R$ 3.245,94	**R$ 6.662,72**	R$ 6.662,72	
26/12/2017	R$ 3.560,28	R$ 3.382,27	**R$ 6.942,55**	R$ 6.942,55	
08/02/2018	R$ 3.639,82	R$ 3.458,25	**R$ 7.098,07**		-R$ 7.098,07
21/02/2018	R$ 3.560,28	R$ 3.382,27	**R$ 6.942,55**		-R$ 6.942,55
02/04/2018	R$ 3.560,28	R$ 3.382,27	**R$ 6.942,55**		-R$ 6.942,55
26/04/2018	R$ 3.560,28	R$ 3.382,27	**R$ 6.942,55**		-R$ 6.942,55
29/05/2018	R$ 3.560,28		**R$ 3.560,28**		-R$ 3.560,28
01/06/2018		R$ 3.382,27	**R$ 3.382,27**	R$ 3.382,27	
28/06/2018	R$ 3.560,28	R$ 3.382,27	**R$ 6.942,55**		-R$ 6.942,55
01/08/2018	R$ 3.560,28	R$ 3.382,27	**R$ 6.942,55**	R$ 6.942,55	
03/09/2018	R$ 3.560,28	R$ 3.382,27	**R$ 6.942,55**	R$ 6.942,55	
01/10/2018	R$ 3.560,28	R$ 3.382,27	**R$ 6.942,55**		-R$ 6.942,55
21/11/2018	R$ 3.655,29	R$ 3.477,28	**R$ 7.132,57**		-R$ 7.132,57
03/12/2018	R$ 3.560,28	R$ 3.382,27	**R$ 6.942,55**		-R$ 6.942,55
TOTAIS	**R$ 144.786,36**	**R$ 107.060,92**	**R$ 251.847,28**	**R$ 95.227,36**	**-R$ 153.237,65**

Essa mesma dinâmica de pagamentos de boletos bancários com dinheiro em espécie proveniente de fontes estranhas às contas do casal repetiu-se no cruzamento de dados entre os pagamentos das mensalidades do **plano de saúde da família**[138] e os débitos nas contas correntes de FLÁVIO e FERNANDA BOLSONARO.

[138] Resposta à fls. 2.418/2.501 do PIC/MPRJ nº 2018.00452470.

Conforme especificado na planilha abaixo, foi apurada uma diferença de **R$ 108.407,98** (cento e oito mil, quatrocentos e sete reais e noventa e oito centavos) entre os valores dos títulos debitados nas contas bancárias e a soma dos pagamentos realizados em favor da UNIMED RIO, quantia correspondente a **63 (sessenta e três) boletos bancários pagos com dinheiro em espécie** de origem alheia aos rendimentos do casal.

DATA PAGTO	VALOR PAGO	DÉBITOS C/C	DIFERENÇA
21/01/2013	R$ 1.016,47		-R$ 1.016,47
01/03/2013	R$ 1.016,47		-R$ 1.016,47
27/03/2013	R$ 1.097,10		-R$ 1.097,10
09/04/2013	R$ 1.097,10		-R$ 1.097,10
14/05/2013	R$ 1.097,10		-R$ 1.097,10
07/06/2013	R$ 1.016,47		-R$ 1.016,47
31/07/2013	R$ 1.097,10		-R$ 1.097,10
02/08/2013	R$ 1.120,84		-R$ 1.120,84
16/09/2013	R$ 1.097,10		-R$ 1.097,10
06/11/2013	R$ 1.097,10		-R$ 1.097,10
06/11/2013	R$ 2.023,78		-R$ 2.023,78
29/11/2013	R$ 1.122,64		-R$ 1.122,64
15/01/2014	R$ 1.097,10		-R$ 1.097,10
18/02/2014	R$ 1.097,10		-R$ 1.097,10
28/03/2014	R$ 1.097,10		-R$ 1.097,10
22/04/2014	R$ 1.097,10		-R$ 1.097,10
26/05/2014	R$ 1.498,76		-R$ 1.498,76
27/06/2014	R$ 1.498,76		-R$ 1.498,76
30/07/2014	R$ 1.529,24		-R$ 1.529,24
25/08/2014	R$ 1.498,76		-R$ 1.498,76
09/10/2014	R$ 1.498,76		-R$ 1.498,76
17/10/2014	R$ 1.498,76		-R$ 1.498,76
02/12/2014	R$ 1.541,85		-R$ 1.541,85
18/12/2014	R$ 1.541,85		-R$ 1.541,85
27/01/2015	R$ 1.690,69		-R$ 1.690,69
02/03/2015	R$ 1.541,85		-R$ 1.541,85
10/04/2015	R$ 1.575,25		-R$ 1.575,25
10/04/2015	R$ 1.541,85		-R$ 1.541,85
13/05/2015	R$ 1.737,94		-R$ 1.737,94
10/07/2015	R$ 1.737,94		-R$ 1.737,94
10/08/2015	R$ 1.782,54		-R$ 1.782,54
24/08/2015	R$ 1.834,91		-R$ 1.834,91
28/09/2015	R$ 1.737,94		-R$ 1.737,94
28/10/2015	R$ 1.737,94		-R$ 1.737,94

03/12/2015	R$ 1.973,42		-R$ 1.973,42
21/12/2015	R$ 1.737,94		-R$ 1.737,94
26/01/2016	R$ 1.775,55		-R$ 1.775,55
17/02/2016	R$ 1.737,94		-R$ 1.737,94
05/04/2016	R$ 1.737,94		-R$ 1.737,94
19/04/2016	R$ 1.777,26		-R$ 1.777,26
18/05/2016	R$ 1.973,42		-R$ 1.973,42
03/06/2016	R$ 1.971,42		-R$ 1.971,42
01/07/2016	R$ 1.973,42		-R$ 1.973,42
02/08/2016	R$ 1.971,42		-R$ 1.971,42
21/09/2016	R$ 1.973,42		-R$ 1.973,42
14/10/2016	R$ 1.973,42		-R$ 1.973,42
24/11/2016	R$ 1.973,42		-R$ 1.973,42
20/12/2016	R$ 1.973,42		-R$ 1.973,42
27/01/2017	R$ 2.018,74		-R$ 2.018,74
09/03/2017	R$ 1.973,42		-R$ 1.973,42
13/03/2017	R$ 1.973,42		-R$ 1.973,42
28/04/2017	R$ 2.241,18	R$ 2.241,18	R$ 0,00
25/05/2017	R$ 2.240,05		-R$ 2.240,05
27/06/2017	R$ 2.240,05		-R$ 2.240,05
13/07/2017	R$ 2.240,05	R$ 2.241,18	R$ 1,13
09/08/2017	R$ 2.241,18		-R$ 2.241,18
21/09/2017	R$ 2.241,18		-R$ 2.241,18
25/10/2017	R$ 2.240,05		-R$ 2.240,05
21/11/2017	R$ 2.240,05		-R$ 2.240,05
26/12/2017	R$ 2.240,05	R$ 2.241,18	R$ 1,13
02/02/2018	R$ 2.241,18		-R$ 2.241,18
28/02/2018	R$ 2.241,91	R$ 2.241,91	R$ 0,00
05/04/2018	R$ 2.544,85		-R$ 2.544,85
29/05/2018	R$ 2.544,84		-R$ 2.544,84
07/06/2018	R$ 2.597,41		-R$ 2.597,41
02/08/2018	R$ 2.544,84		-R$ 2.544,84
09/08/2018	R$ 2.692,31		-R$ 2.692,31
TOTAIS	**R$ 117.373,43**	**R$ 8.965,45**	**-R$ 108.407,98**

Ou seja, além dos dois títulos da família do Deputado Estadual comprovadamente pagos pelo **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** em outubro de 2018, foram localizados mais 114 (cento e catorze) outros boletos bancários de despesas de **plano de saúde** e **escola das filhas de FLÁVIO e FERNANDA BOLSONARO** cuja ausência dos respectivos débitos nas contas bancárias do casal evidencia a mesma dinâmica de

pagamentos com dinheiro em espécie pelo operador financeiro da organização criminosa, de forma que, ainda que sejam desconsiderados os títulos pagos em novembro e dezembro de 2018 (meses posteriores à exoneração do denunciado FABRÍCIO QUEIROZ da ALERJ), persistiria uma diferença de **R$ 247.570,51** (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e um centavos) de boletos pagos com dinheiro ilícito.

Portanto, a despeito das tentativas da organização criminosa em ocultar a origem do dinheiro mediante sequências de saques, depósitos e pagamentos com dinheiro em espécie, o conjunto probatório reunido pelo Ministério Público ao longo da investigação, especialmente as movimentações bancárias atípicas e o contexto temporal nas quais foram realizadas, resulta em evidências harmônicas, densas e robustas o suficiente para comprovar a função de operador financeiro exercida pelo **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** na divisão de tarefas da organização criminosa, tanto na arrecadação dos valores desviados da ALERJ pelo núcleo executivo quanto na transferência de parte do produto dos crimes ao patrimônio familiar do líder do grupo, o também **denunciado FLÁVIO NANTES BOLSONARO**.

A ilicitude da conduta do **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** é corroborada pela demonstração de que o mesmo nunca teve a intenção de prestar esclarecimentos no curso da presente investigação acerca das movimentações atípicas detectadas em suas contas, pois após não comparecer a diversos depoimentos marcados e remarcados no fim de 2018 alegando necessidade de se submeter a uma cirurgia na cidade de São Paulo, não foi mais encontrado.

Sua defesa, formalmente notificada pelo Ministério Público para apresentar comprovante atualizado de residência[139], prestou informação falsa nos autos[140] ao afirmar que estaria hospedado no Hotel Ibis São Paulo Morumbi (Rua Roque Petroni Júnior, nº 800, São Paulo/SP), pois quando questionada pelo GAECC/MPRJ a gerência do hotel respondeu que "*não houve hospedagem da pessoa citada*"[141].

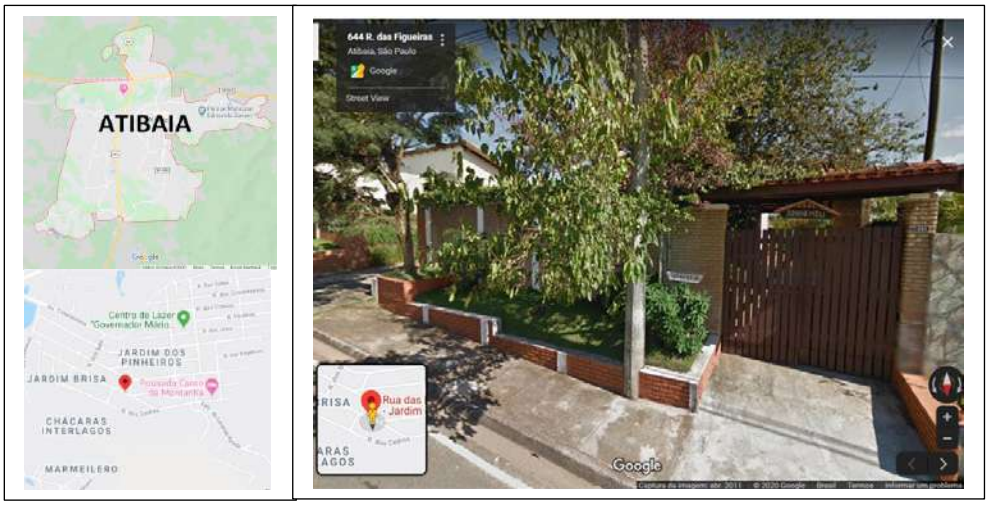
Todavia, os dados contidos no aparelho telefônico da **denunciada MÁRCIA**

[139] Fls. 1.624 e 1.628 do PIC MPRJ nº 2018.00452470.
[140] Fls. 1.673/1.674 do PIC MPRJ nº 2018.00452470.
[141] Fls. 1.704/1.705 do PIC MPRJ nº 2018.00452470.

OLIVEIRA DE AGUIAR apreendido durante o cumprimento da Medida Cautelar nº 0320770-69.2019.8.19.0001 permitiram desvendar evidências de uma complexa rotina de ocultação do paradeiro do **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ**, articulada por uma pessoa com notório poder de mando, à qual se referiam como **"ANJO"**.

Para viabilizar tal ocultação, foi colocada à disposição do operador financeiro da organização criminosa uma residência situada a mais de 400 quilômetros do Rio de Janeiro.

Através das diversas fotografias encaminhadas para a **denunciada MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR**, tanto por seu filho quanto pelo próprio **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ**, foi possível rastrear o endereço do esconderijo localizado na Rua das Figueiras, nº 644, Jardim dos Pinheiros, Atibaia/SP:

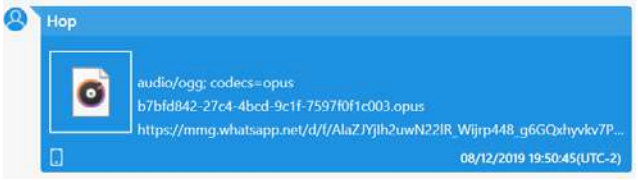


As fotografias e mensagens de texto demonstram que, apesar de alegar não poder depor por suposta indicação médica, o operador financeiro da organização criminosa levava uma **vida confortável e ativa**, aparentando estar bastante saudável, chegando a ingerir bebidas alcoólicas e comer churrasco com "amiguinhas" de seu filho.





"Até que enfim, hein mulher. Acordou, hein. Devia ter tomado todas ontem. FELIPE arrumou umas "amiguinhas" aqui. Nós então fizemos um churrasquinho aqui. Umas garotinhas "bacaninhas" e vimos o Cruzeiro ser rebaixado... o Cruzeiro ser rebaixado tomando uma Corona aqui com limãozinho... Muito bom!"





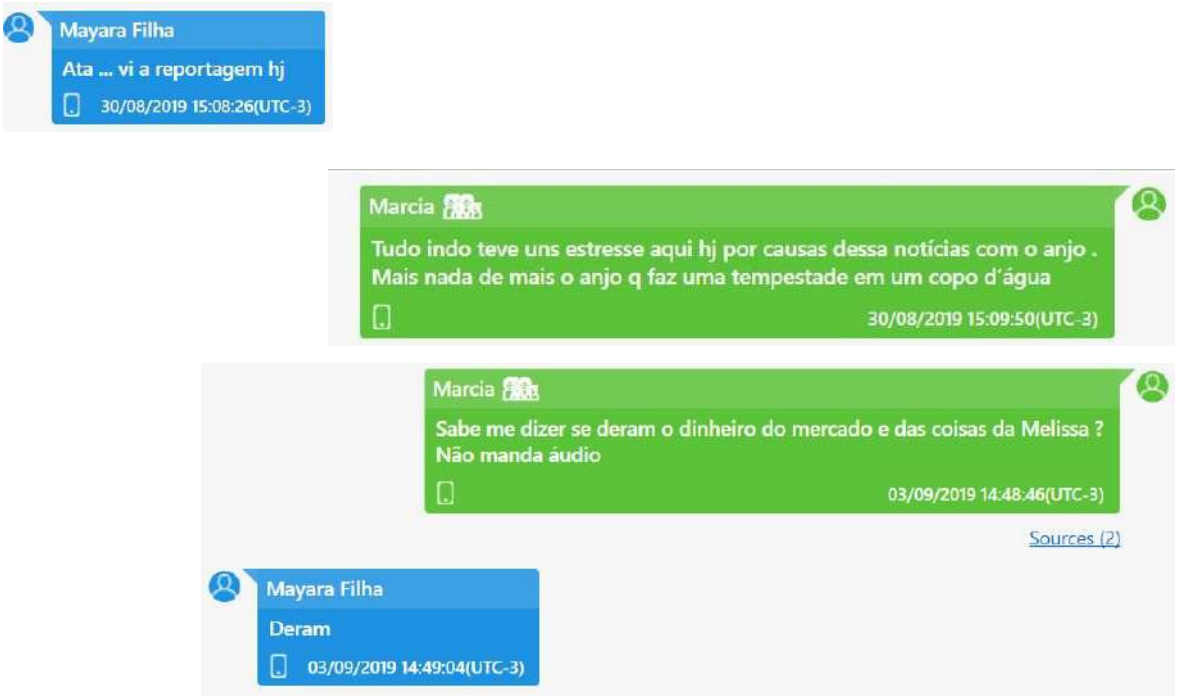






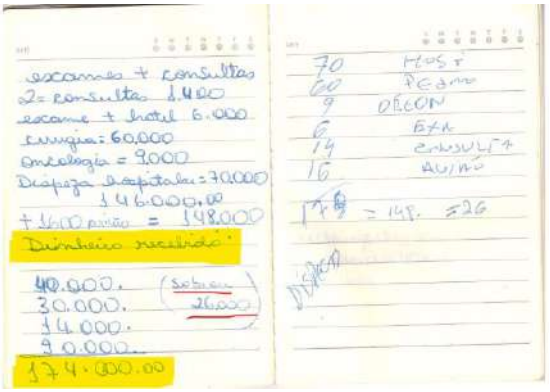
Além de o padrão da **casa em Atibaia** aparentar ser superior às posses de quem mantinha concomitantemente mais duas residências no Rio de Janeiro e diversos familiares

com a modesta remuneração de Suboficial reformado da Policial Militar, mensagens trocadas pela **denunciada MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR** com sua filha durante uma de suas visitas ao local, após comentarem sobre uma reportagem da revista Veja[142], indicam que a família do **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** recebia dinheiro de terceiros para se manter.



Anotações manuscritas em uma caderneta[143] apreendida na residência da **denunciada MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR** e os recibos do Hospital Israelita Albert Einstein[144] também comprovam que a mulher do operador financeiro da organização criminosa recebeu pelo menos **R$ 174.000,00** (cento e setenta e quatro mil reais), em espécie, de origem desconhecida e pagou as despesas do hospital[145] com dinheiro vivo.

[142] Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/cade-o-queiroz-paradeiro/
[143] Fls. 90 do arquivo "MND 02.pdf" do HD contido no P.A./MPRJ nº 2019.01398000 anexado à medida cautelar nº 0320770-69.2019.8.19.0001.
[144] Fls. 13/21 do arquivo "MND 03.pdf" do HD contido no P.A./MPRJ nº 2019.01398000 anexado à medida cautelar nº 0320770-69.2019.8.19.0001.
[145] As anotações manuscritas corroboram as informações divulgadas pela imprensa, segundo as quais FABRÍCIO QUEIROZ pagou R$ 64.580,00 em espécie ao Hospital Albert Einstein, além de R$ 60.000,00 em espécie à equipe cirúrgica, e R$ 9.000,00 em espécie ao oncologista (*https://oglobo.globo.com/brasil/queiroz-desembolsou-outros-69-mil-em-dinheiro-vivo-para-equipe-medica-alem-dos-645-mil-pagos-ao-einstein-23692359*).



Se por um lado o **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** podia contar com o auxílio de terceiros que lhe proporcionavam um confortável esconderijo e a entrega de valores em espécie, por outro lado teve de se submeter a restrições em sua movimentação e em suas comunicações, tendo seu paradeiro monitorado[146] por terceira pessoa, que se reportava a um superior hierárquico referido como **"ANJO"**[147].

Objetivando impedir o rastreamento de sua localização, os **denunciados FABRÍCIO QUEIROZ e MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR** também **desligavam os seus telefones celulares** antes de ingressarem em Atibaia/SP, conforme relatado em mensagens trocadas com os interlocutores "MOTTA AMIGO"[148] e "HEYDER"[149].

A série de diálogos entre o casal no mês de novembro de 2019 indica que o

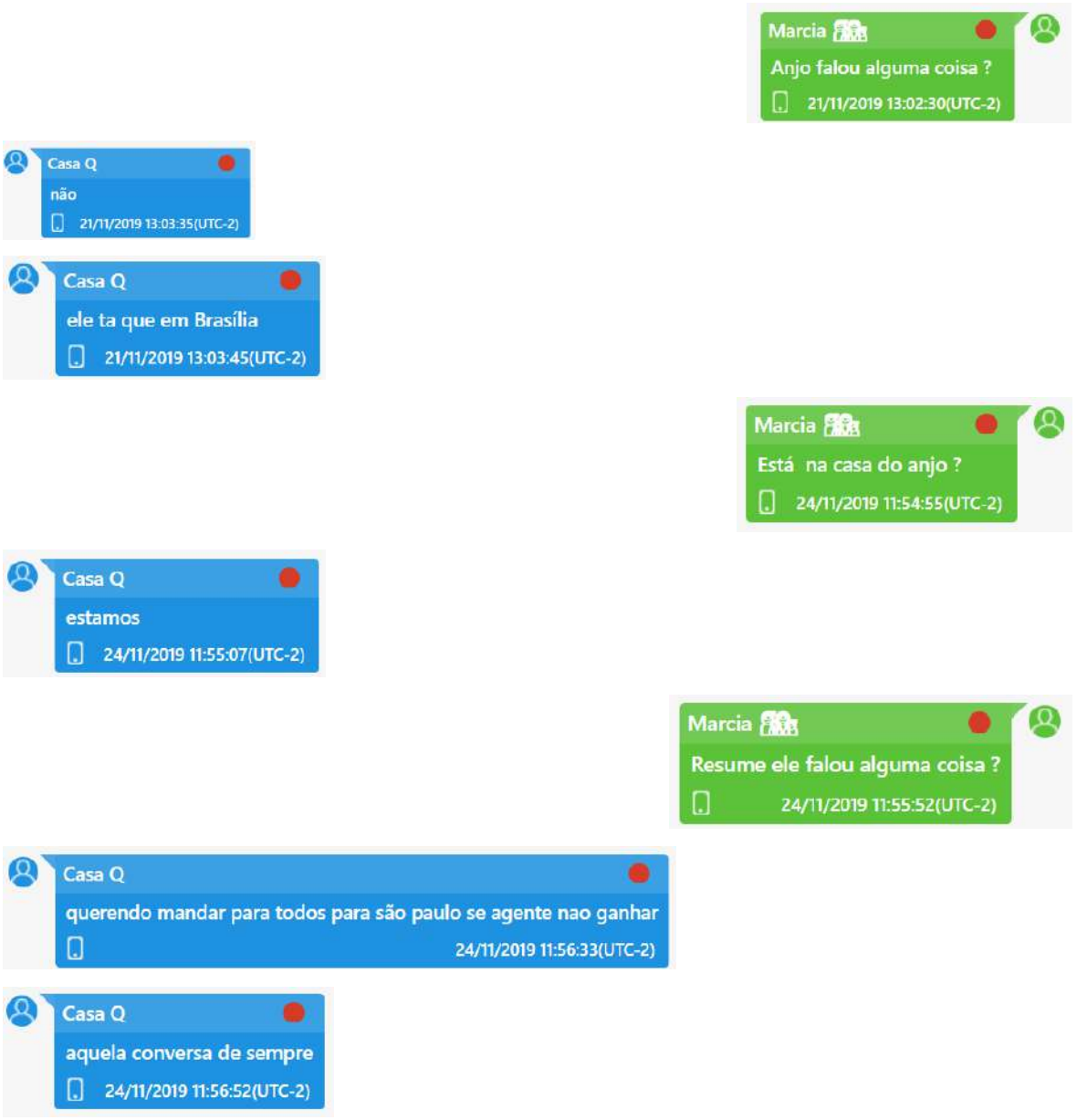
[146] Veja-se, neste sentido, mensagem de *WhatsApp* enviada por MÁRCIA para ELLEN MAYARA no dia 16/10/2019 às 16:06:22, em que MÁRCIA manda sua filha avisar a "ANA" que ela e QUEIROZ estão a caminho de São Paulo; áudio de *WhatsApp* encaminhado por ELLEN MAYARA para MÁRCIA no mesmo dia 16/10/2019 às 16:15:39, em que "ANA" responde que "*pode ficar tranquila que não falo nada não*"; e áudio de *WhatsApp* encaminhado por FELIPE QUEIROZ para MARCIA em 15/11/2019 às 17:47:39, em que "ANA" afirma que não teria comentado com "ANJO" acerca da viagem de QUEIROZ e de MARCIA, pedindo então que "*se ele questionar alguma coisa, vocês falam que foi agora*", após "ANA" ter se ausentado da casa de QUEIROZ.

[147] Veja-se, neste sentido: mensagens de *WhatsApp* enviadas por MARCIA para "CASA Q" (QUEIROZ) no dia 31/10/2019 entre 20:23:31 e 20:23:37, indicando que o "ANJO" teria chamado "ANA" para São Paulo; mensagem de *WhatsApp* enviada por MARCIA para "CASA Q" (QUEIROZ) no dia 02/12/2019 às 22:09:58, em que MARCIA pergunta se "ANA" teria ido a Campinas "*a trabalho para o ANJO*".

[148] Veja-se, neste sentido: áudio de *WhatsApp* enviado por MARCIA para "MOTTA AMIGO" no dia 12/07/2019 às 14:09:07, em que FABRÍCIO QUEIROZ afirma "***a gente vai ter que desligar o telefone, daqui a pouco a gente vai entrar na nossa área***"; e áudio de *WhatsApp* enviado por MARCIA para "MOTTA AMIGO" no mesmo dia 12/07/2019 às 14:14:48, em que MÁRCIA OLIVEIRA afirma que "*a gente vai ter que desligar o telefone, porque tá chegando aqui na nossa área*".

[149] Veja-se, neste sentido, áudio de *WhatsApp* enviado por MÁRCIA para "HEYDER" no dia 23/08/2019 às 09:55:01, em que FABRÍCIO QUEIROZ informa: "*se tiver alguma coisa pra falar, fala por aqui* (telefone da MÁRCIA) *ou por aquele telefone que tá com minha filha, tá bom?* ***Quando eu entro na cidade em que eu tô, eu desligo os telefones***".

operador financeiro estaria obedecendo às instruções do **"ANJO"** que, ao perceber que o julgamento do STF sobre o uso de relatórios do COAF em investigações criminais não lhes seria favorável, **manifestou a intenção de esconder toda a família do operador financeiro FABRÍCIO QUEIROZ em São Paulo**.



Após inicialmente considerar a ideia exagerada, a **denunciada MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR** aceitou fugir caso tivessem a "prisão decretada".

Marcia
Morar aí ?
Acho exagero
24/11/2019 11:57:03(UTC-2)

Casa Q
não vamos entrar no mérito agora
24/11/2019 11:57:28(UTC-2)

Marcia
Sim . Mais só se estivéssemos com prisão decretada .
Sabe que isso será impossível né ?
Mais vamos aguarda .
24/11/2019 11:58:43(UTC-2)

Marcia
A possibilidade de não ganharmos são grandes ?
Ele disse alguma coisa ?
24/11/2019 12:01:19(UTC-2)

Casa Q
sim
24/11/2019 12:01:38(UTC-2)

Casa Q
Mas ele ta de boa
24/11/2019 12:01:55(UTC-2)

Casa Q
sabe que faz
24/11/2019 12:02:01(UTC-2)

Casa Q
ele so quer eu ai no Rio
24/11/2019 12:02:27(UTC-2)

Marcia
Vc quiz dizer que ele não quer vc aqui no rio . Isso ?
24/11/2019 12:03:39(UTC-2)

Casa Q
sim
24/11/2019 12:31:35(UTC-2)

Dias depois dessas mensagens a **denunciada MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR** passou a receber as ordens de seu marido para articular um encontro com o advogado do **denunciado FLÁVIO NANTES BOLSONARO** e familiares de ADRIANO MAGALHÃES DA NÓBREGA, como se demonstrará no item III.3-D da presente denúncia.

Diante desse cenário de risco de fuga e da presença dos demais requisitos cautelares, o Ministério Público requereu e teve deferido o pedido de **prisão preventiva** dos **denunciados FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ e MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR** nos autos da medida cautelar nº 0018938-48.2020.8.19.0001.

Durante o cumprimento dos mandados expedidos pelo Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital, a **casa do "ANJO"** na qual o **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** estava escondido, foi identificada como um imóvel de propriedade do **Dr. FREDERICK WASSEF**, advogado do **denunciado FLÁVIO NANTES BOLSONARO**, que apesar de registrado como escritório de advocacia e conter uma placa no muro, não aparentava se tratar efetivamente de um escritório, conforme chegou a ser noticiado por vários jornais depois da captura do operador financeiro da organização criminosa no local[150].


g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/18/supo...

globo.com g1 ge gshow videos ENTRE

G1 SÃO PAULO

OAB não encontrou indícios de que casa onde Fabrício Queiroz foi preso era escritório de advocacia

Integrantes da OAB de Campinas acompanharam cumprimento da prisão de Fabrício Queiroz e não encontraram nenhum documento que relacionasse o imóvel a um escritório de advocacia, conforme placa no local. Advogado poderá ser investigado por falta de ética.

Por G1 SP — São Paulo

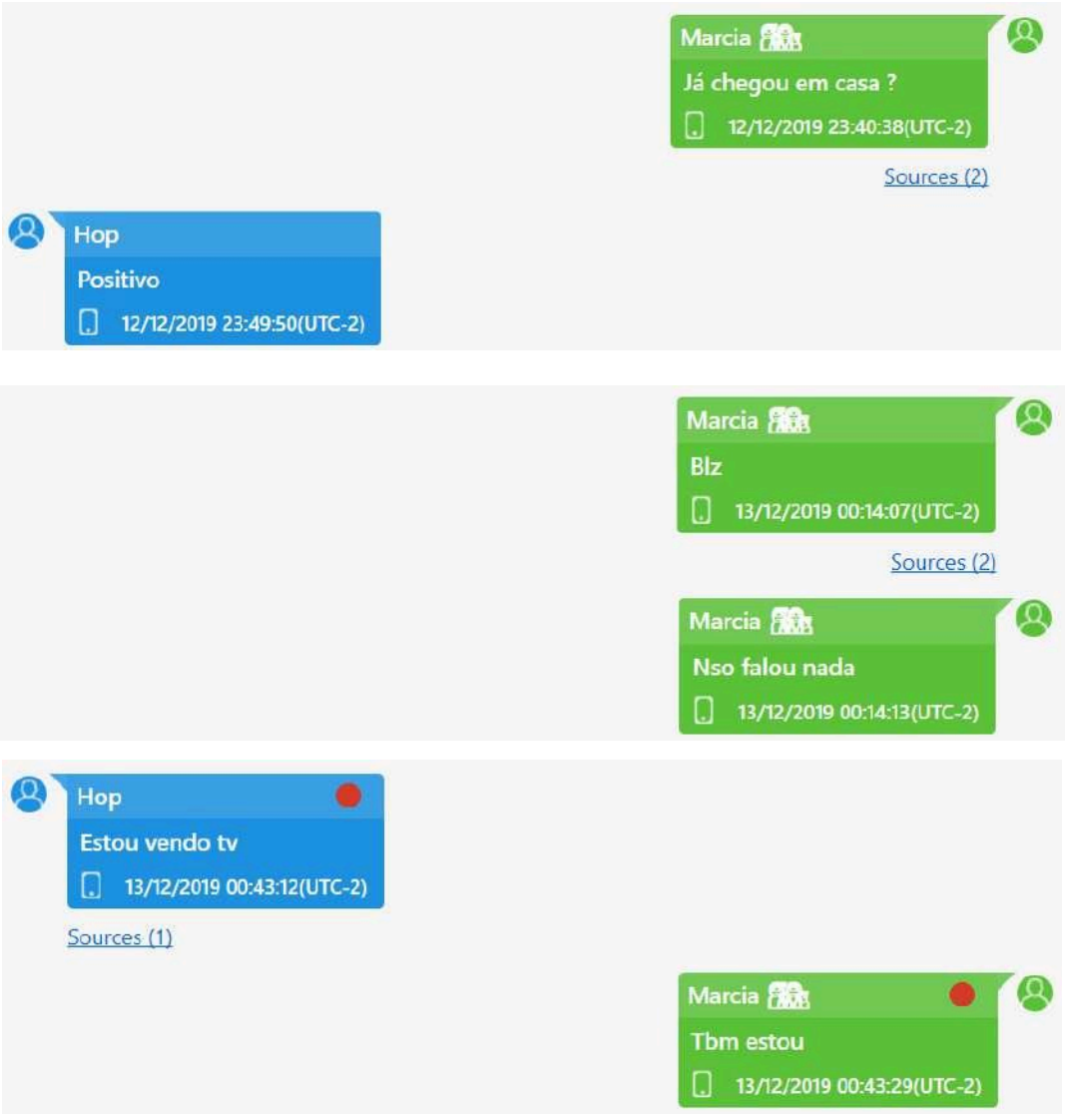
18/06/2020 13h32 · Atualizado há uma semana

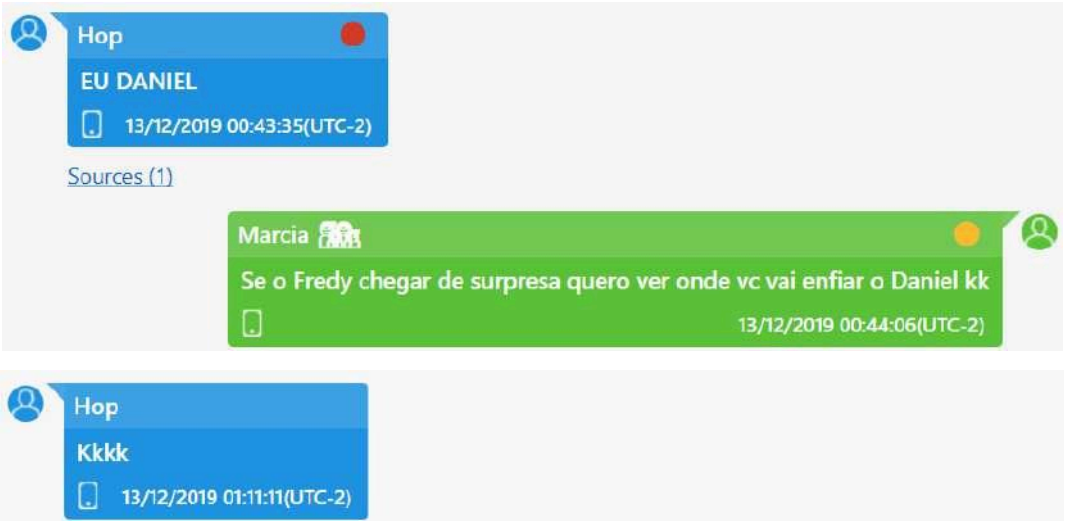
Além da propriedade da casa em Atibaia/SP onde o **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** foi preso, outros diálogos contidos no celular apreendido com a **denunciada MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR** também permitem concluir que a figura identificada como "**ANJO**", que aparentemente controlaria a rotina do operador financeiro

[150] Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/06/18/suposto-escritorio-em-que-queiroz-foi-preso-nao-tinha-nada-relacionado-a-advocacia-diz-oab-sp.ghtml

na casa e limitaria seus contatos com terceiros, seria o **Dr. FREDERICK WASSEF**, conhecido como "**FRED**", advogado do **denunciado FLÁVIO NANTES BOLSONARO.**

Por exemplo, em 12 de dezembro de 2019, após descobrir que seu marido estaria assistindo televisão na casa em Atibaia/SP com o empresário DANIEL BEZERRA DE CARVALHO, dono da loja de conveniência de um posto de combustíveis próximo ao local, a **denunciada MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR** demonstrou preocupação com a possibilidade de "**FREDY**" chegar de surpresa e descobrir que o **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** não estaria só no local, descumprindo as recomendações do "**ANJO**".





Por fim, resta salientar que o **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** foi preso no dia 18 de junho de 2020 durante a deflagração da **Operação "Anjo"** pelo GAECC/MPRJ com apoio do GAECO/MPSP, mas a **denunciada MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR** conseguiu fugir e permaneceu homiziada até ser beneficiada um por *habeas corpus* impetrado perante o STJ durante o recesso forense, confirmando, sem sombra de dúvidas, o teor das mensagens que indicavam sua intenção de fugir caso tivesse decretada sua prisão preventiva.

III.2-B) FUNÇÃO DE MIGUEL ÂNGELO BRAGA GRILLO COMO CHEFE DE GABINETE

O benefício pessoal dos servidores integrantes do **núcleo executivo** não se limitava à retenção de parte dos salários pagos pela Casa Legislativa, pois os ora denunciados por integrarem o núcleo executivo da organização criminosa foram nomeados pelo Deputado Estadual FLÁVIO BOLSONARO, mas jamais exerceram regularmente as atribuições inerentes aos cargos públicos, figurando nos quadros da ALERJ como "funcionários fantasmas", que emprestavam seus nomes e contas bancárias para onerar a folha de pagamento do Poder Legislativo e permitir o desvio de recursos orçamentários que deveriam ser destinados à manutenção dos Gabinetes, Comissões e Lideranças chefiadas pelo Deputado Estadual.

Além de o **denunciado FLÁVIO NANTES BOLSONARO** ter nomeado as duas últimas

esposas (MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR e DÉBORA MELO FERNANDES), duas filhas (EVELYN MELO DE QUEIROZ e NATHÁLIA MELO DE QUEIROZ), a enteada (EVELYN MAYARA DE AGUIAR GERBATIM) e até o sobrinho (CLAUDIONOR GERBATIM DE LIMA) e o ex-marido da atual mulher (MÁRCIO DA SILVA GERBATIM) do **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** para cargos na ALERJ, as provas reunidas ao longo da investigação evidenciam que vários assessores nomeados pelo Ex-Deputado Estadual sequer frequentavam a Casa Legislativa ou compareciam apenas esporadicamente, não cumprindo a carga horária pertinente a seus cargos e nem comprovando as contraprestações inerentes aos cargos públicos, embora recebessem a integralidades das remunerações.

Por isso foi determinante para o êxito do desvio de recursos públicos pelo esquema das "*rachadinhas*" a atuação do **denunciado MIGUEL ÂNGELO BRAGA GRILLO** no **núcleo operacional** da organização criminosa, pois, na qualidade de Chefe de Gabinete do Deputado Estadual, cabia-lhe gerenciar a atuação dos demais funcionários lotados no setor e, em especial, controlar a frequência dos integrantes do Gabinete.

Entretanto, além de omitir-se do dever de fiscalizar a regularidade da execução dos serviços públicos pelos assessores, o Chefe de Gabinete atestou falsamente a frequência de funcionários que não compareciam ao órgão e nem prestavam contas do regular exercício de atividades compatíveis com os cargos, conforme será demonstrado na presente denúncia.

Enquanto permaneciam lotados ficticiamente nos órgãos designados pelo líder da organização criminosa, vários integrantes do núcleo executivo, subordinados ao **denunciado MIGUEL ÂNGELO BRAGA GRILLO**, exerciam atividades privadas remuneradas e/ou cursavam universidades em horários incompatíveis com as funções que supostamente deveriam exercer no Poder Legislativo Estadual, como será detalhado no item IV da presente denúncia.

Quanto aos Policiais cedidos ao Gabinete, as nomeações para os cargos em comissão lhes proporcionaram abster-se das funções de patrulhamento e investigação inerentes às suas corporações de origem, chegando um deles a se aproveitar da cessão para, em menos de um ano e meio, residir por aproximadamente oito meses no exterior.

Nesse ponto, cabe desde logo rechaçar a tese alegada pela defesa do **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ**[151] de que não haveria ilegalidade no exercício de atividades privadas por se tratarem de assessores externos, pois de acordo com o **Ato nº 72 da Mesa da Câmara dos Deputados**[152], utilizado analogicamente pela ALERJ até o ano de 2018 com base no artigo 368 da Constituição Estadual, o ato normativo que regula a função pública exige sim a **exclusividade na atuação dos assessores parlamentares**, conforme expressamente disposto no artigo 1º:

> *Art. 1º Os cargos em comissão de Secretariado Parlamentar têm por finalidade a prestação de serviços de secretaria, assistência e assessoramento direto e **exclusivo** nos gabinetes dos deputados para atendimento das atividades parlamentares específicas de cada gabinete.*

Também não é verdadeira a alegação defensiva de que pelo fato de não haver necessidade de comparecimento diário ao Gabinete os assessores não precisariam estar à disposição do Parlamentar durante o horário normal de expediente da ALERJ.

Como abaixo reproduzido, o artigo 9º do Ato nº 72 da Mesa da Câmara dos Deputados é claro ao exigir que os assessores cumpram **40 (quarenta) horas semanais de trabalho**, ainda que os serviços não sejam prestados no Gabinete:

> *Art. 9º A **jornada de trabalho** dos servidores de que trata este Ato, vedada a prestação de serviços extraordinários, será de **40 (quarenta) horas semanais**, cumpridas em local e de acordo com o determinado pelo titular do gabinete, nos termos do disposto no art.1º deste Ato.*
> *Parágrafo único. A **comunicação da freqüência** será encaminhada mensalmente ao Departamento de Pessoal até o 5º dia útil do mês subseqüente. (Parágrafo único com redação dada pelo Ato da Mesa nº 12, de 1/4/2003)*

Ou seja, o que a defesa técnica chama de "atividade externa" não pode ser uma carta branca para a contratação de "funcionários fantasmas", que receberiam remuneração pública para ficar em casa sem prestar os serviços inerentes aos cargos.

Muito menos seria aceitável que esses assessores exercessem outras atividades

[151] Fls. 404/412 do PIC/MPRJ nº 2018.00452470.
[152] ATO Nº 72 DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – disponível em https://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/1997/atodamesa-72-16-setembro-1997-321031-normaatualizada-cd-mesa.pdf.

remuneradas em período incompatível com a jornada pública de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, razão pela qual o regulamento citado exige, inclusive, que o Parlamentar encaminhe mensalmente ao Departamento de Pessoal a comunicação da frequência dos servidores no Gabinete ou em outro local previamente determinado pelo Deputado Estadual.

Diante de tal exigência normativa, a fim de encobrir a existência de "funcionários fantasmas" lotados no Gabinete do Deputado Estadual FLÁVIO BOLSONARO, o **denunciado MIGUEL ÂNGELO BRAGA GRILLO**, agindo com insofismável desvio do poder inerente às atribuições de sua função de Chefe de Gabinete, mesmo sem registrar qualquer forma de controle de atividades e presença, chegou a expedir ofícios[153] ao departamento de pessoal da ALERJ atestando falsamente a frequência integral de componentes do núcleo executivo da organização criminosa, de forma a possibilitar a liberação dos pagamentos integrais dos salários desses servidores mesmo sem a contraprestação do serviço público.



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FLÁVIO BOLSONARO

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2015.

Ofício GDFB nº 120 /2015

Senhor Diretor,

Venho, mediante o presente, informar que os servidores deste gabinete parlamentar tiveram frequência integral no mês de novembro de 2015.

Sem mais, renovo meus protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Miguel Ângelo Braga Grillo
Chefe de Gabinete

Miguel Ângelo Braga Grillo - Cel. Av. RJ
Chefe de Gabinete / Mat. 411.852/7
OAB/MG 109125

Contudo, a despeito das presenças falsamente atestadas pelo Chefe de Gabinete, os elementos colhidos pelo Ministério Público durante a investigação demonstraram diversas provas de que vários integrantes do núcleo executivo, além de não cumprirem o

[153] Fls. 2.052/2.106 do PIC/MPRJ nº 2018.00452470.

expediente formal, não desempenhavam atividades inerentes às funções públicas, apesar da clareza dos atos normativos que regulamentam as atribuições dos cargos.

Evidentemente, a total ausência ou comparecimentos esporádicos ao local de trabalho, bem como as alegações de realização de atividades típicas de contínuos ou de motoristas de ambulância[154] **não se coadunam com as atribuições de cargos comissionados capazes de justificar a exceção ao concurso público prevista no artigo 37, V da Constituição da República.**

Tais constatações, que deveriam soar naturais para qualquer cidadão probo, são também corroboradas pela **jurisprudência do Supremo Tribunal Federal**, conforme se observa, por exemplo, do seguinte trecho extraído do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes durante o recebimento de denúncia no **INQ. nº 2.952/RR**:

> *(...) Como ressaltado pela defesa, os detentores de cargo em comissão não estão sujeitos a um controle de frequência que exceda as demandas do gabinete em que está lotado. Entretanto, é necessário um mínimo de rotina de trabalho e atribuições específicas para dar legitimidade ao exercício de um cargo público.*
>
> ***Não parece aceitável que uma pessoa aufira uma remuneração de cargo de confiança para realizar tarefas esporádicas, de modo a permanecer em sua casa e, caso acionada, se dirija ao gabinete**.*
>
> *No mesmo sentido, vislumbro que as atividades de servir cafezinhos e efetuar pagamentos em banco não correspondem a atribuições compatíveis com o cargo de secretária parlamentar. **Cargos em comissão "destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento", conforme art. 37, V, da Constituição Federal. Ainda que se admita que o termo "assessoramento" tem conteúdo jurídico indeterminado, certamente as atividades de contínuo estão aquém de seu espectro de significação**. (...)*
>
> (STF, 2ª Turma, Inq. 2.952/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/12/2014)

Conforme destacado pelo eminente Ministro Relator no precedente citado, os serviços (internos ou externos) desempenhados pelos assessores **devem ser restritos às atividades afins, inerentes ao Gabinete**, conforme regulamentado pelo artigo 8º do Ato nº 72 da Mesa da Câmara dos Deputados:

---

[154] O denunciado AGOSTINHO MORAES DA SILVA declarou em seu depoimento que realizaria "*o envio de documentações e o transporte de pessoas enfermas*" quando acionado pelo denunciado FLÁVIO NANTES BOLSONARO através do denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ.

> *Art. 8º Os cargos de que trata este Ato serão exercidos em 25 (vinte e cinco) níveis diferentes de remuneração, complexidade e responsabilidade e terão as seguintes **atribuições básicas**: redação de correspondência, discurso e pareceres do Parlamentar; atendimento às pessoas encaminhadas ao gabinete; execução de serviços de secretaria e datilográficos; pesquisas; acompanhamento interno e externo de assuntos de interesse do Parlamentar; condução de veículo de propriedade do Parlamentar; recebimento e entrega de correspondência; outras **atividades afins inerentes ao respectivo gabinete**.*

Essa inação deliberada quanto à fiscalização das atividades dos assessores, que poderia ser facilmente posta em prática mediante controles efetivos de presença, registros dos supostos trabalhos desenvolvidos ou atestados de que não exerciam atividades incompatíveis com o serviço público, comprova que o Chefe de Gabinete, além de ter efetuado pessoalmente pelo menos um depósito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie para a conta da esposa do líder da organização criminosa, conforme narrado no capítulo anterior, omitiu-se intencionalmente dos deveres inerentes ao cargo com intuito de evitar a suspensão dos pagamentos dos "assessores fantasmas" e, assim, permitir o desvio contínuo das verbas públicas em favor da organização criminosa.

III.3) FUNÇÃO DOS INTEGRANTES DO NÚCLEO EXECUTIVO

Além de integrar o núcleo operacional o **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** também indicava familiares e pessoas de sua confiança para integrar o núcleo executivo da organização criminosa, através da nomeação ou manutenção pelo **denunciado FLÁVIO NANTES BOLSONARO** dessas pessoas em cargos ou funções gratificadas na ALERJ, sem jamais desempenharem regularmente as atribuições inerentes aos cargos públicos, sob compromisso de devolverem grande parte dos recursos públicos recebidos a título de remuneração, conforme será detalhado nos capítulos posteriores.

Dentre os assessores investigados, o afastamento do sigilo bancário deferido pela 27ª Vara Criminal da Capital permitiu ao Ministério Público identificar **12 (doze) pessoas, entre familiares, vizinhos e amigos do operador financeiro**, que transferiram parte de seus salários ao **denunciado FABRÍCIO QUEIROZ**:

- **NATHÁLIA MELO DE QUEIROZ** (filha de FABRÍCIO QUEIROZ);
- **EVELYN MELO DE QUEIROZ** (filha de FABRÍCIO QUEIROZ);

- **MÁRCIA OLIVEIRA DE AGUIAR** (esposa de FABRÍCIO QUEIROZ);
- **WELLINGTON SÉRVULO ROMANO DA SILVA** (Policial Militar amigo de FABRÍCIO QUEIROZ).
- **AGOSTINHO MORAES DA SILVA** (Policial Militar amigo de FABRÍCIO QUEIROZ);
- **JORGE LUIS DE SOUZA** (Policial Civil amigo de FABRÍCIO QUEIROZ);
- **MÁRCIA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS** (esposa de um Policial Militar amigo de FABRÍCIO QUEIROZ);
- **SHEILA COELHO DE VASCONCELLOS** (foi vizinha de FABRÍCIO QUEIROZ na Rua Felizardo Gomes);
- **LUIZA SOUZA PAES** (foi vizinha de FABRÍCIO QUEIROZ na Rua Felizardo Gomes);
- **DANIELLE MENDONÇA DA COSTA** (esposa do falecido ADRIANO NÓBREGA);
- **RAIMUNDA VERAS MAGALHÃES** (mãe do falecido ADRIANO NÓBREGA);
- **FLÁVIA REGINA THOMPSON DA SILVA** (parente de um Bombeiro Militar amigo de FABRÍCIO QUEIROZ).

Ao todo, esses assessores **receberam R$ 6.100.091,95** (seis milhões, cem mil, noventa e um reais e noventa e cinco centavos) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro no período da quebra bancária, dos quais pelo menos **R$ 2.079.149,52** (dois milhões e setenta e nove mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) **foram identificados como repasses para as contas do denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** pelo cruzamento dos dados bancários[155].

Entretanto, além dos saques e transferências identificados pelos extratos como recursos enviados para as contas de titularidade do operador financeiro, esses mesmos assessores **sacaram mais R$ 2.154.413,45** (dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e sete centavos) entre o ano de 2007 e o dia 17 de dezembro de 2018, o que viabilizaria **recursos em espécie suficientes para realizarem outras centenas de transferências de valores desviados da ALERJ**, seja pela efetivação de depósitos em valores diversos dos saques, seja mediante simples entregas de dinheiro em mãos ao operador financeiro da organização criminosa, sem deixar rastros diretos no sistema financeiro nacional:

NOME DO ASSESSOR	REMUNER. ALERJ	DEPÓSITOS QUEIROZ		SAQUES EM	% REMUN.
		IDENTIFIC. BANCO	IDENTIFIC. CORRESP.		

[155] Também foram considerados identificados os depósitos realizados por FLÁVIA REGINA THOMPSON DA SILVA na conta bancária de FABRÍCIO QUEIROZ, conforme comprovantes bancários apreendidos em seu poder.

				ESPÉCIE[156]	
NATHALIA MELO DE QUEIROZ	774.235,92	396.229,09	237.257,57	70.015,32	90%
EVELYN MELO DE QUEIROZ	232.463,85	127.795,33		24.270,00	65%
MARCIA OLIVEIRA DE AGUIAR	1.162.383,88	352.454,41	93.077,00	422.901,16	75%
WELLINGTON SÉRVULO R. DA SILVA	81.077,99	3.270,00		36.800,00	49%
AGOSTINHO MORAES DA SILVA	491.217,58	128.462,00	28.280,00	169.824,08	66%
JORGE LUIS DE SOUZA	455.904,24	44.180,00	84.266,35	126.909,19	56%
MARCIA CRISTINA N. DOS SANTOS	328.798,44	4.900,00	63.400,00	102.439,21	52%
SHEILA COELHO DE VASCONCELLOS	537.414,97	117.957,00	2.493,00	329.757,07	83%
LUIZA SOUZA PAES	204.433,08	138.478,20	17.254,00	9.093,00	80%
DANIELLE MENDONÇA DA SILVA[157]	776.343,27	18.356,53	16.269,04	13.446,64	21%
		110.080,00	5.600,00		
RAIMUNDA VERAS MAGALHAES	252.699,21	23.150,00	29.547,00	194.668,00	98%
FLÁVIA R. THOMPSON DA SILVA[158]	803.119,52	32.703,00	3.690,00	654.289,78	86%
TOTAL	**6.100.091,52**	**1.498.015,56**	**581.133,96**	**2.154.413,45**	
TOTAL DE DEPÓSITOS PARA QUEIROZ			**2.079.149,52**		

Convém ainda registrar que, apesar de não ter sido nomeado assessor da ALERJ, o falecido **ADRIANO MAGALHÃES DA COSTA NÓBREGA**[159] também integrava o núcleo executivo da organização criminosa, pois parte dos repasses correspondentes à remuneração de sua esposa, a **denunciada DANIELLE MENDONÇA DA COSTA**, foi transferida ao operador financeiro por intermédio de contas bancárias de titularidade de outras pessoas físicas e jurídicas controladas de fato por ele.

Não por acaso os dados bancários do **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** registraram que o RESTAURANTE E PIZZARIA RIO CAP LTDA[160] (administrado por **RAIMUNDA VERAS MAGALHÃES**) e o RESTAURANTE E PIZZARIA TATYARA[161] (administrado

[156] Os cálculos dos valores sacados em espécie nessa coluna não incluem os valores identificados pelo critério de data e valor como depósitos na conta de FABRÍCIO QUEIROZ e nem saques de baixo valor (abaixo de R$ 500,00) ou lastreados em créditos diversos das verbas remuneratórias ou indenizatórias pagas pela ALERJ.
[157] A linha superior sintetiza os repasses realizados a partir da conta salário de DANIELLE MENDONÇA DA SILVA, enquanto a linha inferior sintetiza os repasses realizados a partir de outras contas bancárias controladas por ADRIANO MAGALHÃES DA NÓBREGA, como contas de sua mãe, RAIMUNDA VERAS e de pessoas jurídicas administradas pela família, conforme será detalhado no Conjunto de Fatos nº 11.
[158] Foram considerados identificados os depósitos realizados por FLÁVIA REGINA THOMPSON DA SILVA na conta bancária de FABRÍCIO QUEIROZ, conforme comprovantes bancários apreendidos em seu poder. Embora os saques em espécie realizados por FLÁVIA REGINA correspondam a aproximadamente 99% de seus vencimentos, as provas apreendidas em seu poder demonstram que o percentual efetivamente disponibilizado para a organização criminosa foi em torno de 86%, como se verá no Conjunto de Fatos nº 12.
[159] Diante do óbito amplamente noticiado pela imprensa, apesar de ter sido identificada a participação de ADRIANO MAGALHÃES DA NÓBREGA na organização criminosa ora denunciada, está sendo requerida na cota da presente denúncia a declaração de extinção de sua punibilidade, com fulcro no artigo 107, I do CP.
[160] Cheques: R$ 5.400,00 (20/12/2013), R$ 5.700,00 (10/02/2014), R$ 6.100,00 (10/11/2014) e TED: R$ 9.720,00 (06/08/2015).
[161] Cheques: R$ 4.000,00 (11/01/2013), R$ 8.580,00 (07/11/2013), R$ 7.700,00 (07/04/2015), R$ 6.300,00 (07/05/2015), R$ 5.250,00 (07/07/2015), R$ 5.250,00 (09/09/2015) e R$ 5.250,00 (07/10/2015).

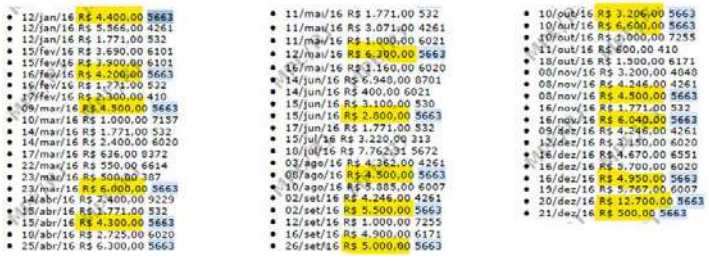
por **ADRIANO MAGALHÃES NÓBREGA**) transferiram pelo menos **R$ 69.250,00** (sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais) para a conta do operador financeiro da organização criminosa mediante cheques e TED[162].

Para a identificação dos assessores ora denunciados como integrantes do núcleo executivo da organização criminosa foram consideradas exclusivamente as operações em que o operador financeiro foi **nominalmente identificado**[163] como beneficiário das transações pela própria instituição financeira ou as operações em que o cruzamento entre os débitos lançados nas contas dos assessores e os créditos lançados na conta do operador financeiro revelaram **exata correspondência**[164] de datas e valores.

Mas embora tenha recebido o valor de **R$ 2.079.149,52** (dois milhões e setenta e nove mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) mediante transferências, cheques e depósitos bancários originários desses assessores, o **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** recebeu um volume ainda maior de **depósitos em dinheiro** em sua conta corrente, totalizando **R$ 2.525.928,20** (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte centavos)[165], além de ter **sacado R$ 2.967.024,31** (dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, vinte e quatro reais e trinta e um centavos) em espécie[166] no período da quebra de seu sigilo bancário, deixando

---

[162] Ademais, conforme relatado pelo COAF no RIF nº 27.746.7.146.4373 (fls. 19-v do Anexo I do PIC/MPRJ nº 2018.00452470), no período compreendido entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017 a conta corrente do operador financeiro acolheu 17 (dezessete) depósitos em espécie, que somados totalizam **R$ 91.796,00** (noventa e um mil, setecentos e noventa e seis reais), na agência Rio Comprido (nº 5663) do Banco Itaú, localizada na mesma rua (Aristides Lobo, Rio Comprido/RJ) dos restaurantes controlados por **ADRIANO MAGALHÃES DA NÓBREGA** e sua mãe, indicando que também podem ter sido oriundos de transferências das empresas ou de familiares do falecido ADRIANO MAGALHÃES DA NÓBREGA realizados em espécie para não deixar rastros da origem dos recursos ilícitos no sistema bancário.



[163] Coluna "IDENTIFIC. BANCO".

[164] Coluna "IDENTIFIC. CORRESP.".

[165] Considerados apenas os lançamentos "DEPOSITO DINHEIRO", "TEC DEPOSITO DINHEIRO", "DEP DIN CARTAO MAGNETIC" e "CEI XXX DEPOSITO".

[166] Desse total, R$ 2.663.396,47 foram lançados sob o CNAB 114 (em sua grande maioria "SAQUE CARTAO MAGNETICO", além de "SAQUE S/ CARTAO", "SAQUE 24H" e "AUTORIZ SAQ POS-RESERVA"), e R$ 303.627,84 foram lançados sob o CNAB 123 ("RECIBO RETIRADA", "CXE XXXXXX SAQUE" e "CEI

claro que o esquema criminoso não se limitou aos depósitos identificados diretamente pelas transferências bancárias.

Ou seja, como efeito imediato da técnica de realização de sucessivos saques e depósitos em espécie no intuito de materializar transferências anônimas, apesar da identificação da origem de centenas de depósitos na conta do **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** resultantes das transferências diretas desses assessores acima mencionados, ainda restou uma quantidade expressiva de valores depositados em espécie cuja procedência exata não foi possível precisar pelo simples cruzamento de dados bancários, mas que também têm como origem o desvio de recursos da ALERJ.

III.3-A) FUNÇÃO DE FLÁVIA REGINA THOMPSON COMO "ASSESSORA FANTASMA"

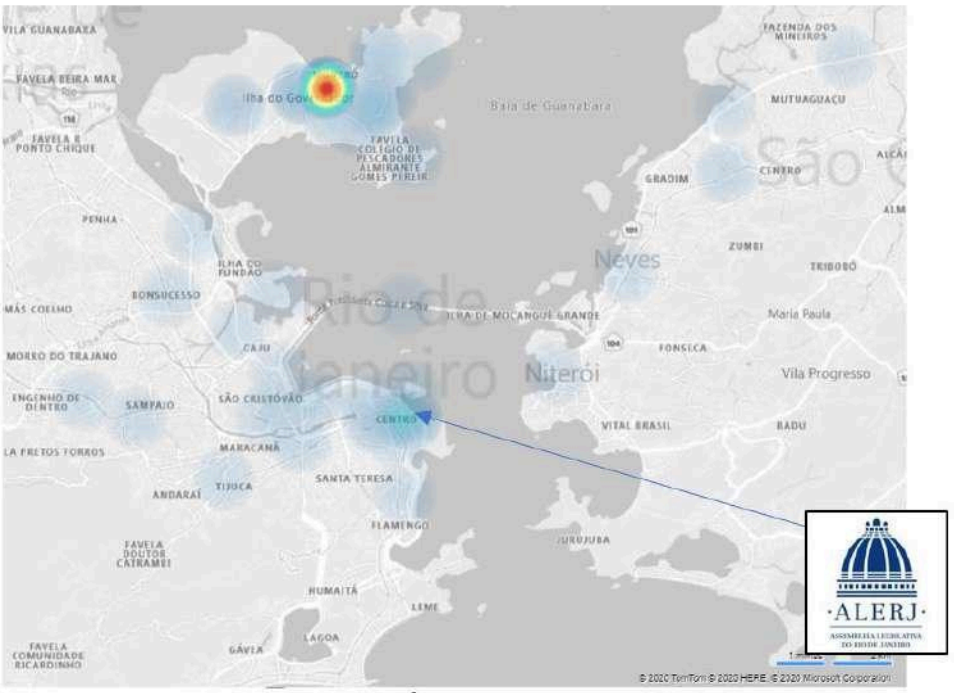
A robustez das provas carreadas aos autos em desfavor da **denunciada FLÁVIA REGINA THOMPSON DA SILVA** merecem um capítulo a parte dentre os integrantes do núcleo executivo, pois revela de forma didática a estratégia da organização criminosa de, ao invés de utilizar os instrumentos bancários apropriados para transferências entre contas, efetuar duas operações seguidas, de **saque** e **depósito**, a fim de encobrir o caminho do dinheiro.

Indicada ao Gabinete por ser parente de um Bombeiro Militar, segundo relatado pelo próprio ex-Deputado Estadual durante seu interrogatório, a **denunciada FLÁVIA REGINA THOMPSON DA SILVA** também pouco comparecia à ALERJ, conforme pode ser demonstrado pelo **Mapa de Calor**[167] elaborado com base nas localizações do telefone da assessora pelas antenas ERBs (Estações Rádio Base), cujas manchas de uso do celular se concentram no bairro da Ilha do Governador, onde a ex-assessora residia[168].

XXXXXX SAQUE"). Não estão incluídos neste cálculo os pagamentos no total de R$ 558.363,41, lançados sob o título "PAGTO CONTAS COM CARTAO" (CNAB 112).

[167] Arquivo contido em HD no P.A./MPRJ nº 2019.0139800 (medida cautelar nº 0320770-69.2019.8.19.0001).

[168] O aparelho celular de FLÁVIA foi utilizado no raio de 750 m de distância da ALERJ por apenas 37 dias, distribuídos ao longo de mais de quatro anos, a indicar que, em média, a assessora compareceria à ALERJ por nove dias a cada ano.



(Mapa de calor da **denunciada FLÁVIA REGINA THOMPSON DA SILVA**)

Como já havia sido apurado por sua movimentação financeira, no período em que permaneceu nomeada na função pública a referida assessora **sacava em espécie quase a integralidade dos salários**, pouco após os créditos dos pagamentos pela ALERJ[169].

Mas apesar do indisfarçável propósito de despistar o caminho tomado pela verba pública desviada da ALERJ, pôde-se, ainda assim, identificar que vários desses saques em espécie estão associados a depósitos, também em espécie, na conta bancária do **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ**.

Seguindo o mesmo critério utilizado para os demais integrantes do núcleo executivo ora denunciados, através do cruzamento entre os débitos e créditos foi possível identificar ao menos **uma operação em que o mesmo valor sacado na conta da assessora foi depositado na conta do operador financeiro da organização criminosa**:

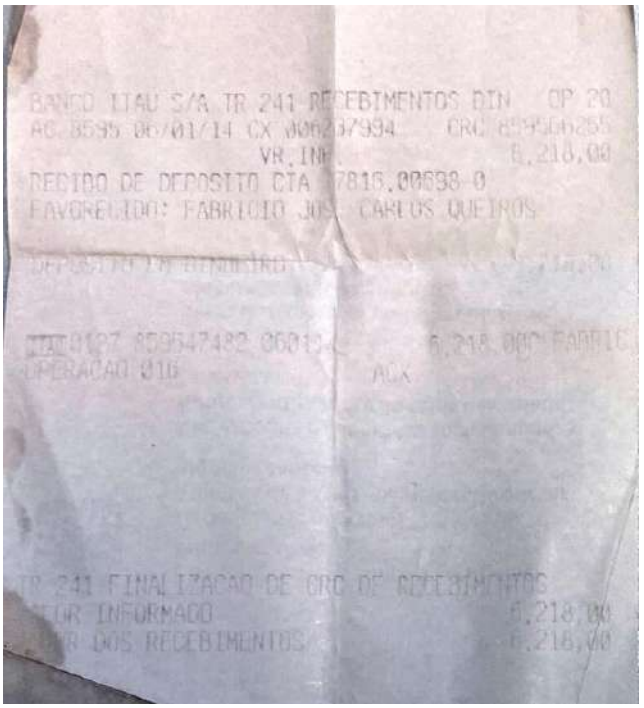
- No dia 15 de fevereiro de 2016 a conta da **denunciada FLÁVIA REGINA THOMPSON DA SILVA** registrou uma operação de "SAQUE CARTÃO MAGNÉTICO" no valor de **R$ 3.690,00** (três mil, seiscentos e noventa reais),

[169] Especificamente no caso de FLÁVIA REGINA THOMPSON DA SILVA, o prazo médio entre os depósitos dos salários na conta da assessora e os saques em espécie das maiores parcelas dos créditos é pouco superior a dois dias (2,33 dias). Em 16 casos (44% do total), os saques ocorreram nos mesmos dias dos depósitos dos salários; e em 72% dos casos, a diferença não ultrapassou 3 dias.

enquanto a conta do **denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ** registrou operação de "TEC DEPOSITO DINHEIRO" com idênticos valor e data.

Mas além desse depósito, evidenciado pela coincidência de data e valor, **foram apreendidos na residência da denunciada FLÁVIA REGINA THOMPSON DA SILVA outros comprovantes de depósitos**[170] **realizados na conta do denunciado FABRÍCIO JOSÉ CARLOS DE QUEIROZ, cuja soma alcança o valor de R$ 32.703,00** (trinta e dois mil, setecentos e três reais), em datas e valores que não coincidiram com aqueles sacados em espécie e, portanto, não seriam detectados pelo simples cruzamento dos dados bancários.

- Um comprovante de depósito no valor de **R$ 6.218,00** (seis mil, duzentos e dezoito reais) no dia 06 de janeiro de 2014, lastreado em saques nos dias 03 e 06 daquele mês:



- Um comprovante de depósito no valor de **R$ 5.470,00** (cinco mil, quatrocentos e setenta reais) no dia 06 de janeiro de 2015, lastreado em saques em espécie realizados na conta da assessora nos dias 05 e 06 daquele mês:

[170] Arquivo "Redigitalização de fls. 03.pdf" do HD contido no P.A./MPRJ nº 2019.0139800 anexado à medida cautelar nº 0320770-69.2019.8.19.0001.